



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום
מקרקעין אביטל שרייבר

תובעים	1	באחבה באסם,
	2	מוניק אסתר (נמחקה)
	3	פורמן אולגה,
		באמצעות ב"כ: עו"ד הרכבי לוי אסנת ז'בוטינסקי 43, רמת גן טל': 0542521115
	נגד	
נתבעים	1	מלסה מירב סימה,
	2	מלסה באו ראובן,
		באמצעות ב"כ: עו"ד אליאסיאן אלדד המלך ג'ורג' 3, ירושלים טל': 0525272205 פקס: 026667580
תובעים שכנגד	1	מלסה מירב סימה,
	2	מלסה באו ראובן,
		באמצעות ב"כ: עו"ד אליאסיאן אלדד המלך ג'ורג' 3, ירושלים טל': 0525272205 פקס: 026667580
	נגד	
נתבע שכנגד	1	באחבה באסם,
	2	אולגה פורמן
		באמצעות ב"כ: עו"ד הרכבי לוי אסנת ז'בוטינסקי 43, רמת גן טל': 0542521115



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

עניינו של פסק הדין הוא בטענות הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, בהליך של תביעה ותביעה שכנגד, באשר להרחבות בניה ולשינויים ברכוש המשותף שנעשו לטענתם שלא כדין.

1. הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית המשותף שברחוב מרדכי זר 8 בשכונת פסגת זאב שבירושלים, הידוע כגוש 30688 חלקה 22 (להלן – הבית המשותף). בבית המשותף 6 דירות ויש לו תקנון מוסכם.

התובע 1 והנתבע שכנגד (להלן – התובע) הוא בעל דירה הרשומה כתת חלקה 1. הנתבעת 1 והתובעת שכנגד (להלן – הנתבעת) היא בעלת דירה הרשומה כתת חלקה 3 הממוקמת מעל דירת התובע, והנתבע 2 הוא בעלה.

התובעת 3 (הנתבעת שכנגד 2) (להלן – התובעת) היא בעלת הזכויות בדירה הרשומה כתת חלקה 2 בבית המשותף.

עיקר טענות הצדדים

2. לטענת התובעים, הנתבעים בנו מרפסת בחזית ביתם בשנת 2009 על חשבון הרכוש המשותף, אולם הדבר לא נרשם בספרי רישום המקרקעין, ולא דווח לרשויות המס, ועל כן ההצמדה אינה בתוקף. הבית המשותף נרשם לאחר מכן, בשנת 2017, ואינו כולל את המרפסת האמורה. לטענתם הצמדה כאמור דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, והנטל על הנתבעים להוכיח הסכמות כאמור. לפיכך לטענתם יש להורות על הריסת המרפסת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עוד לטענתם, אין להתיר לנתבעים לבנות מרפסת בצד האחורי של ביתם מעל תקרת חדר השינה של התובע. לטענתם הסכמת בעל הדירה הקודם של דירת התובע לבניית מרפסת בדירת הנתבעים התייחסה לבניית מרפסת קדמית בלבד. לטענתם בניית מרפסת אינה מהווה הרחבת דירה, וגם אם כן, אין בידי הנתבעים את היקף ההסכמות הנדרש. בנוסף לטענתם, תוספת מרפסת כאמור תהווה פגיעה בפרטיותם בשל העובדה שניתן להשקיף ממנה אל חצר דירת התובע. לטענתם, הרחבה כאמור אינה מאפשרת "הדדיות" שכן אינה מאפשרת בניה דומה לתובע.

3. באשר לתביעה שכנגד, טוענים התובעים שמדובר בבקשה לסעדים ערטילאיים שלא הוכחו. בכל הנוגע לחלון דירת התובעת, טוענים התובעים שהנתבעים כלל לא רואים את החלון וכל רצונם לנקום בתובעת על הצטרפותה לתובע. כן לטענתם יש לדחות את טענת ההתיישנות שהעלו הנתבעים באיחור ביחס למרפסת, וגם לגופה, שכן מדובר בעילה נמשכת. בנוסף לטענתם בעל הדירה הקודם לא הסכים לבניית המרפסת האחורית, ולא הוצג אישור שקיבל את הבקשה המתוקנת להיתר בעניין. הסכמתו אם נתנה, נתנה רק למרפסת הקדמית, ואין לה תוקף כי לא נרשמה.

4. לטענת הנתבעים, הבעלים הקודם של דירת התובע, אשר היה הבעלים הרשום של הדירה בעת שהוגשה הבקשה להיתר בניה מטעם הנתבעים, ואף כאשר הוגשה הבקשה המתוקנת הכוללת את המרפסת האחורית, נתן הסכמתו לבניית 2 המרפסות, וחתם על הסכם עם הנתבעים בעניין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/297/2022, 1/316/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נעשה פרסום של הבקשה המתוקנת להיתר כדין, באופן שהבקשה המתוקנת כוללת
הן את הממ"ד והן את המרפסת האחורית, וההיתר אושר. ככל שהתובעים סבורים
שנפל פגם בהיתר, עליהם לפנות לערכאה מתאימה, והדבר אינו בסמכות ערכאה זו.

רישום הדירה על שם התובע 1 נעשה רק בחודש אפריל 2020.

התובעת אשר צורפה לתביעה במסגרת כתב תביעה מתוקן, צורפה בעניין המרפסת
הקדמית בלבד, והיא עצמה נתנה הסכמתה לבניית המרפסת כמו כל שאר בעלי
הדירות דאז. התובעת מנועה מלחזור בה מהסכמתה. התובעת כלל אינה רשומה
כבעלת דירה בבית המשותף. גם מחקירתה עולה שאינה מתנגדת למרפסת אלא רק
מבקשת שהיא תירשם בטאבו. גם מחקירת התובע עלה שאינו מתנגד למרפסת
הקדמית אלא מבקש את רישומה.

הבליטה של דירת התובע בחזית האחורית של הבית המשותף היא מעבר לקווי
הבניין ויש לראות התובע כמי שמסכים להרחבה דומה של הנתבעים מעל בליטה זו.

גם מרפסת הסמוכה פיזית לדירה יכולה להיחשב כהרחבת דירה. התובע עצמו ביצע
הרחבה של דירתו. לנתבעים הסכמה של 5 מתוך 6 בעלי דירות להרחבה המבוקשת.
אחת מבעלי הדירות, תובעת לשעבר, הוסיפה הסכמתה להרחבה האמורה, והפסיקה
קובעת כי ניתן לרפא את הצורך בהסכמות על ידי הסכמות הניתנות בדיעבד.

בעל הדירה הקודם לא יכל להתנגד לבניית ממ"ד שכן הוא עצמו ביצע בניית ממ"ד,
המהווה בניה דומה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/297/2022, 1/316/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. באשר לתביעה שכנגד, טוענים הנתבעים, שהתובעים ביצעו פעולות בניה ללא היתר ופגעו ביסודות הבניין. לטענתם, הקירות החיצוניים של הבית המשותף מהווים רכוש משותף והתובעים ביצעו בהם שינויים הפוגעים בהם. התובעת הודתה בכך שהרחיבה חלון בדירתה על הרכוש המשותף. כמו כן התובע פתח שער כניסה לכיוון הכביש. לא קיימת הרחבת חזית שכן רק במסגרת הביקור במקום התגלה לנתבעים היקף הנזקים שביצע התובע לרכוש המשותף.

התובע הציב מצלמות בחדר המדרגות באופן המהווה פגיעה בדיירי הבניין.

לפיכך ביקשו הנתבעים להורות לתובעים להשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

ההליך

6. כתב התביעה הוגש על ידי התובע ביום 14.9.2021. ביום 23.3.2022 התקיים דיון מקדמי, במסגרתו הסכימו הצדדים כי בקשה לסעד זמני שהוגשה קודם לכן לבית משפט השלום על ידי התובעים תועבר להמשך טיפול בערכאה זו. יובהר כי ביום 11.8.2021 ניתן צו מניעה זמני על ידי בית המשפט השלום האוסר על הנתבעים לבצע עבודות בינוי לצורך בניית מרפסת על הגג המהווה רכוש משותף. בהמשך הוגש כתב תביעה מתוקן על פי אישור שניתן לתובעים, במסגרתו נוספו התובעות 2, 3 כתובעות נוספות. בהמשך לבקשת התובעים, נמחקה התובעת 2.

7. ביום 6.7.2022 התקיימה ישיבה מקדמית נוספת.

8. ביום 25.8.2022 הוגש כתב התביעה שכנגד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/297/2022, 1/316/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. ביום 28.1.2022 התקיימה ישיבה מקדמית נוספת, במסגרתה ביקשו הנתבעים לאפשר כניסה של מומחה מטעמם לדירת התובע, אולם בקשתם נדחתה, בשל היעדר בסיס רלוונטי.

10. ביום 11.1.2023 התקיים ביקור במקום וביום 19.4.2023 התקיימה ישיבת הוכחות ולאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

דיון והכרעה

תנאים להרחבת דירה

11. בסעיף 62(א) **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – **חוק המקרקעין**), קובע שהצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות. קבלת הסכמה כאמור של כל בעלי הדירות נדרשת גם לצורך זכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף שאינה כרוכה בהצמדה של אותו שטח לדירה [ר' [ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז \(5\) 850](#); י. וייסמן, **דיני קניין בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997) עמ' 455-454].

סימן ג' 1 לפרק ו' **לחוק המקרקעין** מהווה חריג לכלל האמור. כחלק מכך, קובע סעיף 71(א) **לחוק המקרקעין** מהם התנאים להרחבת דירה. הרחבה כאמור (שאינה לצורך בניית מרחב מוגן) טעונה הסכמה של מי שבבעלותם שלשה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. סעיף 71א קובע כי הרחבה כאמור היא הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף. מכאן שהתנאים להרחבה כאמור הם קיומו של הרוב הדרוש, והאפשרות לקבל להרחבה היתר בניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/297/2022, 1/316/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. באשר לאופי ההסכמה הנדרשת להרחבת דירה על גבי הרכוש המשותף, נקבע בפסיקה שאין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך **בהסכמה מפורשת**, בין בכתב ובין בעל פה, ועל הצד הטוען להסכמה מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיג את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק [ר' רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י (3) 385, 402; ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י (3) 78; באשר לצורך בהסכמה מפורשת הנדרשת לעניין ויתור על זכות הנובעת מבעלות בדירה בבית משותף ר' ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי-רפול**, נ"ד (3) 389, 394].

מחסור בהסכמות ניתן לתיקון גם בשלב מאוחר יותר על פי ההלכה הפסוקה, ועל כן השלמת היקף ההסכמות הנדרש לאחר ביצוע הבניה, יכול להביא למסקנה שבעל הדירה המרחיבה עומד בתנאי הנדרש. ר' לעניין זה רע"א 527/14 **משה כובאני נ' ישראל לוי** (נבו 19.2.2014).

13. עוד נקבע בפסיקה שדיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי ונטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט [לעניין זה ר' לדוגמה רע"א 296/11 **נג'אר נ' עליאן** (נבו 23.2.12)].

14. בניגוד לטענת התובעים, הזכות לבצוע הרחבת דירה אינה מותנת בהשלמתה ברישום בפנקס הבתים המשותפים, ואין בעובדה שלא נרשמה כדי להביא לביטולה. בהקשר זה אציין שהתובעים לא הציבו כל תשתית משפטית לסעד החלופי שביקשו, להורות לנתבעים לרשום את הצמדת המרפסת במסמכי הרישום, ולא מובן מהי העילה בהקשר זה. בכל מקרה אין סמכות לערכאה זו להורות על תיקון מסמכי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרישום. לאור האמור, טענת התובעים להיעדר תוקף להרחבה שביצעו הנתבעים בשל אי רישומה נדחית, וכן נדחית בקשתם לסעד חלופי להורות על רישום ההרחבה.

מרפסת מהווה הרחבת דירה

15. בניגוד לטענת התובעים, נקבע בפסיקה כי הוראות הסעיפים לעניין הרחבת דירה יחולו גם כאשר מדובר בהרחבה באמצעות הוספת מרפסת לדירה [ר' עש"א (חיפה) 3181-09-13 ג'ומאנה אגבאריה המאם נ' צ'ארלי חורי (נבו 16.6.2014) (להלן – עניין אגבאריה)].

16. מכאן, שלצורך הרחבת דירת הנתבעים באמצעות תוספת המרפסות, אין הם נדרשים להסכמה של כל בעלי הדירות, ודי בכך שיעמדו בתנאי סימן 11 לפרק ו לחוק המקרקעין, הדורש רוב מופחת לעניין הרחבת דירה.

האם מתקיימים התנאים להרחבת דירת הנתבעים?

17. מטענות הצדדים עולה כי כוונת הנתבעים היא לקבל אישור להרחבת דירתם ב-3 מקומות – מרפסת קדמית, ממ"ד (שניהם מעל הרחבת בניה שביצעו התובעים) וכן תוספת מרפסת עורפית על גבי רכוש משותף המהווה חלק מתקרת חדר השינה של דירת התובעים. באשר לממ"ד עולה שנחתם בעבר הסכם בין התובע לנתבעת 1 לעניין תשלום חלקה של הנתבעת 1 לתובע בגין ההוצאות שהוצאו לבניית יסודות הממ"ד (נספח יג לתצהיר התובע 1), וכן שהצדדים מנהלים בעניין זה הליך נוסף בבית משפט השלום. לפיכך נותר לדון בעניין תוספת המרפסת הקדמית ותוספת המרפסת האחורית לדירת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. באשר לאפשרות הנתבעים לקבל היתר על פי תכנית ברת תוקף להרחבה המבוקשת, עולה כי ניתן היתר כאמור בפועל, אף כי התובעים חולקים על חוקיותו (ר' סעיף 37 לתצהיר התובע 1). די בעצם קיומו של היתר כדי להביא למסקנה שההרחבה המבוקשת עומדת בנדרש בהגדרת "הרחבה" שבסעיף 71א לחוק המקרקעין. באשר לטענות התובעים בנוגע להיתר, לרבת לעניין פרסומו להתנגדויות, האופן בו ניתן, טענות להטעיית ועדות התכנון ועוד, הרי שערכאה זו אינה מהווה ערכאת ערעור על מוסדות התכנון, וככל שלתובעים טענות באשר לתוקף ההיתר, עליהם לפנות לערכאות המתאימות [ר' עש"א (מחוזי חיפה) 38634-01-20 **חנה שטינברג נ' יוגב צבי**, בפסקה 58 (נבו 06.07.2020) (להלן – **עניין שטינברג**); תיק (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 **עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא**, בפסקאות 40-42 (נבו 14.03.2022) (להלן – **עניין נחמיאס**)].

19. כדי לעמוד ברוב הדרוש לביצוע ההרחבה, על הנתבעים להוכיח ששלושה רבעים מבעלי הדירות בבית המשותף ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם הסכימו להרחבה. מכיוון שבבית המשותף 6 דירות, הרי שעל הנתבעים להוכיח ש-5 מבין בעלי הדירות הסכימו להרחבה.

20. מראיות הנתבעים עולה כי בכל הנוגע למרפסת הקדמית, יש בידי הנתבעים את ההסכמות הנדרשות.

21. כפי שנקבע בע"א 402/80 **"אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ**, לה (3) 309, 320 (1981)): "רוכש דירה בבית משותף בא לכל דבר בנעליו של הבעלים הקודם, שממנו רכש את הדירה, וטענת מניעות,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/297/2022, 1/316/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שיכולה הייתה להישמע כנגד המעביר, טובה גם נגד הנעבר; והיפוכו של דבר: זכות שהייתה בידי המעביר עוברת לרוכש הדירה עם העברת הקניין על שמו, והוא אם לא הוסכם אחרת: ". התובע אינו חולק על כך שמי שמכר לו את הדירה, מר שאיר, הסכים לבניה של מרפסת או חדר מעל תוספת הבניה שאושרה למר שאיר בחזית הבית המשותף. זאת כעולה גם ממסמך בכתב יד מיום 12.1.2008 שנחתם על ידי מר שאיר וצורף כנספח לכתב ההגנה. יתר על כן, המרפסת האמורה בנויה מעל תוספת בניה שביצע התובע, בקונטור אותה תוספת, ועל כן היא בבחינת הרחבה דומה לעניין סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הקובע כי "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין". נוסף על האמור, הנתבעים שינו מצבם לרעה על בסיס אותה הסכמה שנתנה להם על ידי הבעלים הקודם של דירת התובע, בכך שהוציאו הוצאות ופעלו להוצאות היתר בניה, ועל כן התובע מנוע היום מלחזור בו מההסכמה שנתן קודמו לנתבעים.

22. הנתבעים הציגו במסמך שהוגש ביום 4.12.2022 הסכמות של 3 בעלי דירות נוספים (כולל הם עצמם) להרחבה האמורה, הכוללת חתימות של אותם בעלי דירות על מסמך מתאריך 11.8.2021, זאת בנוסף על היותם חתומים על הבקשה להיתר משת 2008 להוספת המרפסת הקדמית (ר' נספח 5 לכתב ההגנה המתוקן). לאחר ישיבת ההוכחות, ביקשו הנתבעים לצרף ראיה נוספת, שהיא למעשה אותו מסמך, אלא שעליו נוספה חתימה של בעלת דירה נוספת, הגב' ברוכיאל מוניק אסתר. בהחלטה מיום 19.7.2023 לא אישרתי את תוספת הראיה משום שלא ניתן הסבר לעיתוי המאוחר בו ביקשו הנתבעים להוסיפה. עם זאת, הערתי שלא ניתן להתעלם מעצם הסכמתה הלכאורית של הגב' ברוכיאל לבניה האמורה, כפי שעלתה בעדותה במהלך ישיבת ההוכחות. מכיוון שעולה שהגב' ברוכיאל אכן הסכימה להרחבת הבניה שמבקשים הנתבעים ולמעשה חזרה בה מהתנגדות שהביעה בשלב מוקדם יותר (ר'



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פרוטוקול הדיון מיום 11.7.2023 (עמוד 12 שורות 14-19). בנסיבות אלו, נותרה רק התובעת כמתנגדת למרפסת הקדמית של הנתבעים, אולם גם מעדותה עלה שאינה מתנגדת אלא דורשת את רישומה (עמוד 10 שורות 42-47). מכאן שבידי הנתבעים היקף ההסכמות הנדרש לבניית המרפסת הקדמית.

23. באשר למרפסת האחורית, מבקשים הנתבעים לפתוח דלת לכיוון גג המהווה חלק מתקרת חדר השינה בדירת התובעים. הנתבעים לא הוכיחו ששטח הגג המדובר מהווה הרחבת בניה שביצעו התובעים, ומשכך לא מדובר ב"הרחבה דומה" לעניין סעיף 71ב(ג) **לחוק המקרקעין**. לעניין זה אין מחלוקת כי שני התובעים, שהם בעלי 2 דירות, מתנגדים להרחבה זו.

24. לטענת הנתבעים, מר שאיר, מי שמכר לתובע את הדירה, הסכים להרחבת דירתם לכיוון המרפסת האחורית. לעניין זה מסתמכים הנתבעים על אותו מסמך בכתב יד מיום 12.1.2008 שעליו חתום מר שאיר. הנתבעים ביקשו לזמן את מר שאיר כעד מטעמם, אולם הוא ביקש במכתב שהתקבל ביום 7.5.2023 לפטור אותו מלהגיע לעדות בשל מצב בריאותי קשה וממושך, וכן ציין בפנייתו שמעולם לא הבטיח לנתבעת לבנות במרפסת האחורית. בהחלטה מיום 10.5.2023 פטרתי את מר שאיר מלהופיע לדיון תוך שקבעתי שככל שיעלה צורך חיוני בחקירתו, יישקל הדבר שוב לרבות התאמות רלוונטיות. הנתבעים לא פנו בהמשך בבקשה נוספת לזמן את מר שאיר לעדות.

במסמך שכתב יד עליו חתום מר שאיר נכתב שהוא מסכים "לבנות מעל החדר החדש (תוספת בניה) מרפסת או חדר בהתאם לתוכנית בניה מאושרת שקיבלתי וכן שתהיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תואמת לתוכנית בניה עתידית נוספת שימציאו בעתיד מעיריית ירושלים. למען הסר ספק מדובר על מרפסת או חדר מעל החדר שפונה לכביש בגודל של 10-11 מ"ר".

המשך המסמך כולל תשלום מוסכם בגין ההסכמה האמורה.

מהסכמה זו ניתן להבין שהכוונה למרפסת הקדמית בלבד, דבר הנתמך גם בהודעתו של מר שאיר, ולא מובן כיצד הנתבעים קוראים לתוכה הסכמה לבניה במרפסת האחורית. טענת הנתבעים שההסכם מתייחס לתוכנית בניה מאושרת, הכוללת את המרפסת משנת 2008 ובנוסף על כך בניה עתידית, אינה מתיישבת עם המועדים שמציינים הנתבעים עצמם לעניין אישור בניית המרפסת הקדמית של דירתם. כאמור בסעיף 15 לתצהיר הנתבעת ובסעיף 15 לסיכומיהם, הנתבעים הגישו את הבקשה להיתר לבניית המרפסת הקדמית רק ביום 13.4.2008, וקיבלו היתר ביום 1.12.2008, דהיינו, לאחר שמר שאיר חתם על אותו מסמך. מכאן שהתוכנית העתידית לה התייחס מר שאיר במכתבו התייחסה למרפסת הקדמית, שכן באותו שלב טרם הוגשה בקשת הנתבעים להיתר למרפסת זו, ולה בלבד. ההתייחסות באותו מכתב מבהירה שמדובר בתוספת בניה של הנתבעים על גבי תוספת הבניה שאושר למר שאיר, וזאת בחדר הפונה לכביש – דהיינו, במסמך מבהיר באופן מפורש שהכוונה לבניה מעל תוספת הבניה בחזית, ומובן שאינו מתייחס לתוספת בניה נוספת שכיום מבקשים הנתבעים להוסיף, בחזית האחורית, מעל חדר השינה של דירת התובעים שאינו כלול בכל תוספת בניה שהיא.

גם התנהלות הנתבעים עצמם תומכת במסקנה זו שכן גם לטענתם, הוציאו היתר בניה לבנית המרפסת הקדמית ובנו אותה בפועל בשנת 2008, דהיינו בסמוך לאחר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חתימת המסמך על ידי מר שאיר, ורק כעת, שנים רבות לאחר מכן, הגישו בקשתם להוספת המרפסת האחורית, במסגרת שינוי לבקשה להיתר שהגישו לבניית ממ"ד.

25. מהאמור עולה שלנתבעים חסרות הסכמות לכל הפחות של 2 מבעלי הדירות בבית המשותף (דירות 2 התובעים) מתוך 6 הדירות בבית המשותף, ועל כן אין להם הרוב הדרוש לביצוע ההרחבה במרפסת האחורית. בהקשר זה, כאמור, לא די בהסכמה משתמעת לבניה, או בהיעדר התנגדות להיתר, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, והנתבעים לא הוכיחו מתן הסכמה כאמור.

26. בבחינת למעלה מן הצורך, אוסיף שגם מסמך ההסכמות שצירפו הנתבעים בהודעתם מיום 4.12.2022, הכולל חתימות של 3 בעלי דירות אחרים, ובהמשך נוספה עליו חתימה של הגב' ברוכיאל, אינו מתייחס באופן מפורש למרפסת האחורית, ובשונה מהסכמות השכנים להיתר שניתן למרפסת הקדמית, אשר נתנו במסגרת חתימותיהם על הבקשה להיתר משנת 2008 (נספח 5 לכתב ההגנה המתוקן), לגבי המרפסת האחורית לא הוצגה בקשה להיתר חתומה על ידי אותם בעלי דירות, דבר המטיל ספק לעניין מודעתם לכך שחתימותיהם כוונו גם לעניין המרפסת האחורית.

27. לאור האמור, הנתבעים אינם רשאים להרחיב את דירתם באופן של פריצת פתח לכיוון הרכוש המשותף בחלק האחורי של הבית המשותף, הנמצא מעל חדר השינה של דירת התובעים.

28. מכיוון שכך, מתייטר הצורך לדון בפגיעה הנטענת שעלולה ההרחבה האמורה לגרום לדירת התובעים, בשל הטענה לפגיעה בפרטיות, שכן ככל שיהיה שימוש במרפסת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאמור, הרי שזו תשקיף לעבר החצר האחורית הצמודה לדירת התובעים. אציין בהקשר זה שסעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין נותן סמכות למפקח להורות על ביטול החלטת הרחבה כאמור, ככל שמצא שהיא גורמת לפגיעה מהותית בזכותו של בעל דירה, או לשנות את ההחלטה או להתנותה בתנאים. מכיוון שממילא לא התקיימו התנאים המקנים זכות לנתבעים לביצוע ההרחבה האמורה, איני מוצאת מקום להכריע בשאלה האם החלטת הרחבה כאמור עלולה לגרום לפגיעה מהותית בדירת התובעים, וככל שכן, האם יש מקום לבטלה או להתנותה בתנאים (ר' עניין אגבאריה שהוזכר לעיל).

שינויים ברכוש המשותף על ידי התובע (הנתבע שכנגד 1)

29. בכתב התביעה שכנגד טענו הנתבעים טענות אודות שינויים שלטענתם ביצע התובע ברכוש המשותף במסגרת הבניה שביצע בדירתו וכן טענו לפגיעה ביסודות המבנה, בנית יחידת דיור נפרדת, העמדת מצלמות ברכוש המשותף ועוד. הנתבעים לא הוכיחו את טענותיהם בדבר פגיעה ביסודות הבניין, ולא הביאו כל חוות דעת התומכת בטענה זו לפיכך הטענה נדחת.

30. באשר לשינויים ברכוש המשותף טענו הנתבעים כי התובע פתח חלונות בחזית הבית המשותף, פתח דלת כניסה בחזית הבית, ובתצהיר מטעמם הוסיפו טענה על פיה התובע מנצל שטח שירות לשטח עיקרי, ובנה יחידת דיור נפרדת וכן העמיד מצלמות הפוגעות בפרטיות.

31. באשר למצלמות, בביקור במקום נצפתה מצלמה אחת בלבד שהותקנה על ידי התובעים בחדר המדרגות ומופנית לדלת הכניסה לדירת התובעים. הנתבעים לא הוכיחו קיומן של מצלמות נוספות ולא הראו כיצד יש במצלמה האמורה כדי לפגוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהם, לפיכך הנתבעים לא הוכיחו את טענתם לעניין התקנת מצלמות הפוגעות
בפרטיות.

32. הנתבעים לא הוכיחו שהתובע בנה יחידת דיור נפרדת, ובכל הנוגע לאופן השימוש
בשטחי הדירה הרי שמדובר בטענות מתחום התכנון או בטענות באשר לשימוש
הנעשה בתוך דירת התובע, טענות כאמור אינן בסמכות ערכאה זו [לעניין טענות
מתחום התכנון ר' לדוגמה עניין שטיינבג ועניין נחמיאס דלעיל, ולעניין השימוש ר'
ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974), ע"א (מחוזי חיפה)
1589/05 מצר נירה נ' יעקב וזלדה גיטיס, בפסקה 4.4 (נבו 14.06.2006)].

33. יתר טענות הנתבעים לעניין פריצת פתחים וחלונות ברכוש המשותף, דינן דחיה כפי
שיפורט להלן.

ראשית, הטענות נטענו באופן כללי, ולא ברור לאלו פתחים וחלונות מתכוונים
הנתבעים, ומהו השינוי שנעשה לעומת המצב הקודם.

שנית, באשר לטענות כי השינויים בוצעו מבלי שהדבר הותר בהיתר, הרי שמדובר
בטענות מתחום התכנון, שאינן בסמכות ערכאה זו כאמור לעיל. טענות כאמור
יכולות היו להיות רלוונטיות רק אם היה נטען שההרחבות שבוצעו לדירת התובעים
(על ידי מר שאיר, הבעלים הקודם, וההתאמות שבוצעו בהמשך להן על ידי
התובעים) בוצעו שלא בהתאם להיתר שניתן, אולם כפי שיובהר להלן, גם עניין זה,
שניתן לכל היותר להבינו באופן משתמע מטענות הנתבעים, לא הוכח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלישית, הנתבעים לא הוכיחו אף את הטענה כי מדובר בפתחים שבוצעו בניגוד להיתר. התובע העיד שהפתחים הקיימים בדירה נעשו על פי היתר שניתן להרחבת הדירה, ורובם בוצעו עוד לפני שרכש את הדירה, ואף נציגי העירייה הגיעו לבחון את המקום ולא מצאו שקיימות עבירות כלשהן (ר' פרוטוקול הדיון מיום 11.7.2023 עמוד 8 שורות 37-8). בחקירתו הנגדית אף הציג התובע היתר עליו קיימת חתימת עיריית ירושלים מיום 16.8.2020 בו הוצגה דלת הכניסה לחדר הקדמי תוך שצוין שהחדר אושר בתיק 92/158/2 ובאשר לחצר, בסמוך למיקום שבו קיים שער, מסומנות 3 מדרגות והגדר של החצר לא מסומנת כלל ובכלל זאת לא מסומן שער. עם זאת לאור החזית החיצונית של החצר מסומנים 2 קווים מקבילים ובאזור מיקום השער מסומן קו אחד בלבד. בחצר האחורית מסומנת דלת יציאה ממטבח דירת הנתבע שכנגד (התובע) ובסה"כ מסומנות 3 דלתות בדירת הנתבע שכנגד בהיתר. בביקור במקום אכן נצפו 3 דלתות (ר' פרוטוקול הדיון מיום 11.7.2023 עמוד 8 שורות 45-39). גם הסכם המכר שבין התובע לשאיר, בעל הדירה הקודם, שהציגו הנתבעים, אינו מועיל להם, שכן על פי אותו הסכם התחייב התובע בין היתר להתאים את הפתחים להיתר הבניה, והנתבעים לא הוכיחו שפתחים כלשהם, אשר שונו לטענתם על ידי התובע, אינם תואמים את ההיתר. מהאמור עולה שבניגוד לטענת הנתבעים, לא הוכח שהרחבת דירת התובע בוצעה שלא על פי היתר בניה, וכן בניגוד לטענתם, סומנו בהיתר 3 פתחים לדירה.

רביעית, טענת הנתבעים בסיכומיהם שמדובר בפתחים שבוצעו ללא הסכמת הרוב הדרוש של בעלי הדירות ובניגוד לסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, היא טענה שנטענה לראשונה בסיכומי הנתבעים, ומהווה הרחבת חזית אסורה. כתב התביעה שכנגד שהגישו הנתבעים עסק בעיקרו בעבירות מתחום התכנון והבניה, שכאמור אינן בסמכות ערכאה זו, ולכל היותר טענו אגב כך כי אותן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"עבירות" גרמו לפגיעה המעטפת הבית המשותף ולירידת ערך הדירות, דבר שלא הוכח. ככל שהיו הנתבעים טוענים שהתובעים לא קיבלו הסכמה נדרשת מבעלי הדירות, והיו מפרטים לאלו שינויים כוונתם, הרי שהייתה ניתנת הזדמנות לתובעים להוכיח שקיבלו את ההסכמות הנדרשות. מנסיבות העניין אף עולה שקרוב לוודאי שהיו הסכמות כאמור, שכן מכלליות הטענות של הנתבעים בעניין, עולה שכוונתם לפתחים כלשהם שנפתחו במסגרת הרחבת הבניה של דירת התובעים, אשר כפי שנאמר לעיל, לא הוכח שבוצעה בניגוד להיתר. הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף מופחת מהרוב הדרוש לצורך הרחבת דירה, וסביר כי לכל הפחות רוב כאמור הסכים להיתר הבניה לבניית ההרחבה בדירת התובע, שכללה את אותם פתחים, שאחרת ספק אם היה ניתן היתר בניה לביצוע ההרחבה. יתר על כן, הנתבעים מנועים מלהתנגד לשינויים כאמור, שכן כעולה מהאמור לעיל, הנתבעים קיבלו היתר בניה לבנייה על גבי ההרחבות שבוצעו לדירת התובעים, ועל כן יש לראות בהם כמסכימים לאותן הרחבות דומות [ר' ע"א (מחוזי חיפה) 2821/01 וילסקר נ' לויט (נבו, 8.8.2002) שם נקבע שניתן לראות בעצם הגשת בקשה להיתר בניה משום הסכמה קונסטרוקטיבית להרחבה דומה שביצע בעל דירה אחרת]. מאחר שאותה הרחבה כוללת כאמור גם פתחים וחלונות, ולא הוכח שאלו בוצעו בניגוד להיתר שניתן, הרי שיש לראות בנתבעים כמי שהסכימו, במסגרת הסכמתם להרחבה, גם לפתחים שנפתחו במסגרתה.

חלון דירת התובעת (הנתבעת שכנגד 2)

34. הנתבעים טענו שהתובעת (הנתבעת שכנגד 2) הרחיבה את חלון דירתה. התובעת אינה חולקת על כך שאכן הרחיבה את חלון דירתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/316/2021, 1/297/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. הנתבעים סומכים טענתם על סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, האוסר על בעל דירה לעשות שינויים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף. הנתבעים לא הוכיחו באיזו מידה הורחב החלון וכיצד לטענתם ההרחבה מהווה פגיעה ברכוש המשותף. בהיעדר הוכחה, לא ניתן לקבוע כיצד נראה היה החלון בעבר, כיצד הוא נראה כיום, וכיצד יש לשנותו לטענת הנתבעים.

36. אין מחלוקת שחלון דירת התובעת פונה לחלק האחורי של הבית המשותף שלנתבעים אין כל גישה אליו, והם אינם רואים אותו. במסגרת הביקור במקום כלל לא ניתן היה לצפות בחלון משטחים ציבוריים או מהרכוש המשותף.

37. בהיעדר הוכחה מטעם הנתבעים, כאשר במסגרת הביקור במקום עלה כי הנתבעים כלל אינם יכולים לצפות בחלון האמור, לא ניתן לקבוע כי הרחבת החלון האמורה פגעה באופן כלשהו ברכוש המשותף, או כיצד ניתן להגדיר את הסעד המבוקש בהקשר זה. לפיכך הסעד האמור נדחה.

סיום

38. לאור כל האמור התביעה העיקרית מתקבלת באופן חלקי, כך שנאסר על הנתבעים להרחיב את דירתם באמצעות מרפסת בחלק האחורי של הבית המשותף.

39. התביעה שכנגד נדחית.

40. בשל קבלת התביעה עיקרית באופן חלקי ודחיית התביעה שכנגד, ישלמו הנתבעים לתובעים סך של 20,000 ₪ בגין הוצאות ההליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/297/2022, 1/316/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, כ"ג אדר ב תשפ"ד, 02 אפריל 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים